

1500814-61.2018.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Que está preso cumprindo pena por tráfico de drogas.

Diante da prova oral colhida, entendo devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em crimes desta natureza, geralmente praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo, a palavra da vítima possui especial relevo na elucidação da autoria. Ainda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste - SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500814-61.2018.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500814-61.2018.8.26.0533

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO LUIS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos.

FABIO LUIS DA SILVA, qualificado a fls. 19, foi denunciado como incurso no art. 129, §9º do Código Penal c.c Lei nº 11.340/2006, porque no dia 17 de novembro de 2017, às 17h00, na Rua José de Alencar, 38, Centro, nesta cidade e comarca, ofendeu a integridade física de sua namorada Tatiane Cristina de Carvalho, causando lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial a fls. 52/53.

Segundo se apurou, Fabio e Tatiane tiveram um relacionamento por aproximadamente dois anos. Consta que, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, com o intuito de reatar o relacionamento. Com a negativa da vítima, o denunciado agarrou-a, tentando beijá-la, momento em que desferiu socos na cabeça e na perna dela.

A denúncia foi recebida em 25 de Novembro de 2019 (fls. 70/71), o acusado foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 99/100). Designada audiência de instrução, foi ouvida a vítima e ao final colheu-se o interrogatório do acusado.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado, nos

termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, ficha de atendimento de fls. 12/13, laudo da lesão de fls. 55/56.e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Tatiane Cristina de Carvalho, em solo policial e em juízo, contou que teve um relacionamento com o autor por 2 anos; pretendia rompe-lo mas o réu não aceitava. Na data dos fatos, o réu foi até sua residência para que reatassem porém a ofendida se negou. Em razão disso, o réu a agarrou e desferiu murros em sua cabeça e em sua perna. A genitora da ofendida ingressou na residência e acionou a polícia, que chegou ao local e algemou o réu. Em relação às agressões, se recorda de ter sofrido murros

O acusado foi interrogado e negou os fatos. Disse que estavam num churrasco na casa dela e em dado momento iniciou-se uma discussão. Que apenas a empurrou, e a genitora chamou a polícia. Havia feito uso de entorpecentes, juntamente com a vítima. A vítima já a agrediu com uma "facada" em outra oportunidade. Que está preso cumprindo pena por tráfico de drogas.

Diante da prova oral colhida, entendo devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em crimes desta natureza, geralmente praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo, a palavra da vítima possui especial relevo na elucidação da autoria. Ainda, não foi apresentado nenhum elemento sequer capaz de lançar dúvidas sobre o seu relato, o qual está de acordo com o prontuário de atendimento médico de fl. 12/13 e laudo de fls. 55/56 (eritema com leve hematoma subgaleal em couro cabeludo, região parietal, eritema em região interna de lábio inferior, edema em coxa direita, eritema em região lateral de coxa esquerda).

E os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase extrajudicial, seguem a mesma linha, e restaram uníssonos e coerentes, não se observando nenhuma intenção de prejudicar injustamente a pessoa do réu, ao contrário, deseja apenas que cesse as investidas dele. E tudo isso se corrobora pela postura da vítima, que nesta época relatou diversas agressões sofridas pelo acusado e nunca mais se reconciliou com ele, demonstrando o verdadeiro temor que sentia e a vontade de não mais querê-lo por perto.

Se não se observa nos autos que a vítima esteja influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não há porque duvidar de suas alegações, quanto mais se estão em consonância com outros elementos de prova, como é o caso dos autos, de forma que suas palavras são suficientes para formar a convicção do Juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j.11.04.2013)

“Como se sabe, em se tratando de crime contra a liberdade individual, mormente quando cometido em decorrência de relações afetivas, a palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria qualquer proveito em mentir” (TJSP, 14ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000801-17-2013.8.26.0306, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 22.01.2015).

Assim, diante da comprovação da materialidade delitiva, da palavra da vítima em fase judicial e extrajudicial, vislumbro elementos suficientes para ensejar um decreto condenatório, cuja medida se impõe.

Passo, então, ao cálculo da pena.

Primeira fase: Atento ao disposto do artigo 59 do CP vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois o mesmo ostenta a condição de reincidente genérico por condenação em outro tipo penal anterior a data destes fatos (000218-59.2015-fls. 207/211), porém deixo de aplicar tal circunstância nesta fase para utilizá-la na seguinte como agravante. Todavia, o réu possui condenação por fatos anteriores ao presente, porém com trânsito em julgado posterior aos aqui apurados, mas anterior a esta sentença (2695-89.2014.8.26.0533, 6576-74.2014.8.26.0533 e 1500175-09.2019.8.26.0533 - fl. 257/259), o que configura maus antecedentes.

Assim, fixo a pena base em 4 meses de detenção.

Segunda fase: ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, aumento a pena, totalizando 05 meses de detenção.

Terceira fase: Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser consideradas, fixando-se em definitivo a pena em 05 meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em razão dos maus antecedentes e reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, em razão dos crimes serem praticados com violência e ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, I do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela de multa em razão da vedação legal prevista no artigo 17 da Lei 11.340/06.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, porque o instituto é um benefício ao réu e, neste caso, a aplicação do benefício implicará em situação mais gravosa ao acusado, ante a exigência do cumprimento das condições impostas, a saber, prestação de serviço à comunidade no primeiro ano do prazo da suspensão.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, já que é primário e de bons antecedentes, restando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar FABIO LUIS DA SILVA à pena de 05 meses de detenção, em regime semiaberto, dando-o como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal c.c a Lei 11.340/2006.

Condeno o réu no pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; b) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; c) expeça-se guia de execução penal.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA